# 唐山市滦南县市场监督管理局
# 行政处罚决定书

冀市监唐处〔2023〕13022423000870号

当事人：白煦

（**案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况：**2023年10月27日滦南县市场监督管理局胡各庄分局执法人员在滦南县姚王庄镇姚王庄村村进行监督检查时，发现滦南县怡美美容店涉嫌销售娇嫩润颜精华套，鱼腥草精萃套未明码标价。当日，经主管局长习贵刚批准立案，此案由梁东岭、李桂军承办。2023年10月27日，执法人员对当事人的经营场所进行现场检查，全过程进行了录像、拍照。制作了现场笔录。2023年10月27日，办案人员就当事人销售娇嫩润颜精华套，鱼腥草精萃套有关问题对其经营者进行询问，制作询问笔录。

**调查认定的事实；**2023年10月27日滦南县市场监督管理局胡各庄分局执法人员对滦南县怡美美容店进行监督检查。该店位于滦南县姚王庄镇姚王庄村186号，经营面积40平方米，进门右侧放有一排货架，上面摆有各种化妆品，执法人员检查右侧货架时发现，娇嫩润颜精华套，净含量：120ml，限用日期：20250531，产地：广州市白云山区江高镇神山大道西369号3栋101房,共2盒;鱼腥草精萃套，净含量：100ml，限用日期：20250304，产地：广州市白云山区江高镇神山大道西369号3栋101房，共2盒，均未明码标价。经调查，当事人于2017年12月开始经营滦南县怡美美容店，2023年10月26日从唐山供货商处购进娇嫩润颜精华套，2套，每套进价为400元，每套售价550元。鱼腥草精萃套每套进价为500元，每套售价650元。当日开始未按规定明码标价销售，货值2400元。截至2023

年10月27日案发时止，当事人尚未售出未明码标价的化妆品，未记账，无账本。

上述事实，主要有以下证据证明：1、2023年10月27日，执法人员在当事人经营场所制作的现场笔录，证明了当事人未明码标价销售化妆品的事实。

2、2023年10月27日，执法人员对当事人制作的询问笔录，证明了当事人未明码标价销售化妆品的事实。

3、营业执照复印件证明了当事人合法经营资质。

4、当事人的身份证复印件证明了其合法身份。

5、照片及影像资料证明了当事人未明码标价销售化妆品的事实。

以上证据构成了一条完整的证据链条，证实了当事人未明码标价销售化妆品的事实，违法事实清楚，证据充分。

**（当事人陈述、申辩情况，当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；行政处罚告知、行政处罚听证告知情况，以及复核、听证过程及意见）**2023年10月30日，本局向当事人送达了滦南市监罚告〔2023〕648号《滦南县市场监督管理局行政处罚告知书》，将当事人的违法事实，对当事人作出处罚的依据，拟处罚款数额，根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，已告知当事人。截至2023年11月8日，当事人未进行陈述、申辩，也没有提出听证。

**案件性质：**当事人销售娇嫩润颜精华套，鱼腥草精萃套未按规定明码标价，事实清楚，证据充分，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况”的规定，属于未按规定明码标价销售商品的违法行为。根据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规

定的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款。”、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款。（一）不标明价格的。”及《关于商品和服务实行明码标价的规定》第二十一条“经营者有下列行为之一的，由价格主管部门责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：（一）不明码标价的。”之规定，应予以当事人行政处罚。

**自由裁量理由等其他需要说明的事项：**鉴于当事人在本案调查期间，积极配合本局调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，未造成严重社会危害，不符合《行政处罚法》、《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》及《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》中规定的从轻、减轻、不予处罚的情节，也不符合《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》及《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》中规定的从重处罚的情节，属于一般违法，建议对其取中间幅度处罚。

**处理意见及依据：**当事人销售化妆品未明码标价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款规定的违法行为，根据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款。”、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：（一）不标明价格的。”及《关于商品和服务实行明码标价的规定》第二十一条“经营者有下列行为之一的，由价格主管部门责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款。（一）不明码标价的。”之规定，建议依法责令当事人改正违法行为并对当事人作出罚款3000元的行政处。

（行政处罚的履行方式和期限）

履行方式：主动履行 期限;当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内

（救济途径和期限）

唐山市滦南县市场监督管理局

（印 章）

2023 2023 年 11 月 08 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式 三 份， 一 份送达，一份归档， 一份办案机构留存 。